

臺灣臺中地方法院民事判決

114年度中簡字第2967號

原告 余恩宏

訴訟代理人 賴維安律師

被告 劉培論（即劉忠智）

上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國114年10月31日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

- 一、被告應給付原告新臺幣100,000元，及自民國114年7月11日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
- 二、原告其餘之訴駁回。
- 三、訴訟費用由被告負擔百分之25，餘由原告負擔。
- 四、本判決原告勝訴部分得假執行。

事實及理由

- 一、原告主張：原告與訴外人郭妃紘於民國76年12月18日結婚，孰料，113年3月29日凌晨，原告被郭妃紘講電話聲音吵醒，便起身前往如廁，待返回床邊時，發現郭妃紘的手機放置在旁，且手機螢幕仍然亮光且停留在通訊軟體LINE頁面，原告遂拿起手機查看，赫然發現郭妃紘與一名LINE暱稱為「劉根源」之男性交往對話，期間不但互稱老公、老婆、示愛、私下約會出遊、拍攝親暱合照，甚至視訊裸聊、發生性行為，此均有對話紀錄翻拍照片為憑，致原告悲痛萬分。而郭妃紘突於113年4月向法院訴請離婚，原告知郭妃紘心已不在，便於113年6月24日調解離婚，離婚後，郭妃紘即搬離2人住處，當時，原告自郭妃紘丟棄的垃圾中發現一張收件人貼紙，註明收件人為「劉忠智」，便保留起來，直至近日始確認LINE暱稱「劉根源」之男性即為被告劉忠智。被告明知郭

01 妃紘為有夫之婦，且已有兒孫，仍無視於原告之存在，執意
02 與郭妃紘發生逾越一般朋友之親密關係，自己侵害原告之配
03 偶權甚明，且被告與郭妃紘交往期間，曾頻繁發生性行為，
04 2人為求刺激，更會視訊裸聊、購買情趣用品助興，在在可
05 見侵害原告之配偶權甚鉅。為此，爰依民法第184條第1項、
06 第195條第3項準用第1項之規定，提起本件訴訟。並聲明：
07 被告應給付原告新臺幣（下同）40萬元，及自起訴狀繕本送
08 達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算利息。

09 二、被告則以：原告長期家暴前妻郭妃紘，其2人婚姻存續期
10 間，郭妃紘自己帶4名子女，懷孕期間仍需工作，之後還要
11 照顧3名孫女，另外也曾經照顧公公、婆婆，郭妃紘長期省
12 吃儉用，把工作薪水全部拿來補貼家用，因為原告給郭妃紘
13 的生活費用只有15,000元，根本不夠，原告並非如其所述始
14 終努力為家庭付出，其曾經找小姐陪伴喝酒，領保險金20萬
15 元，欺騙郭妃紘只有領6萬元，把其中8萬元給手機認識的女
16 生，也經常與郭妃紘發生爭吵。被告是在112年12月中旬才
17 與郭妃紘認識，是原告自身的問題造成婚姻失敗，原告請求
18 無理由等語。另於本院言詞辯論時表示：原告與郭妃紘本來
19 就要離婚了，原告長期家暴郭妃紘，每個月都給不夠家用，
20 如果他們婚姻正常感情好的話，郭妃紘怎麼會認識伊；且原
21 告未經郭妃紘同意就拿取郭妃紘的手機，也是犯法等語。並
22 聲明：原告之訴駁回。

23 三、得心證之理由：

24 (一)原告提出之LINE對話紀錄翻拍照片得作為本案之證據：

25 按民事訴訟法對於證據能力並未設有規定，關於涉及侵害隱
26 私權所取得之證據是否具有證據能力，應綜合考量誠信原
27 則、憲法上基本權之保障、發現真實與促進訴訟之必要性等
28 因素，衡量當事人取得證據之目的與手段、所欲保護之法益
29 與所侵害法益之輕重，如認符合比例原則，則所取得之證據
30 具有證據能力（最高法院109年度台上字第2607號判決意旨
31 參照）。又衡諸一般社會現況，妨害他人婚姻權益之行為，

01 常以隱秘方式為之，並因隱私權受保護之故，被害人舉證極
02 為不利，當行為人之隱私權與被害人之訴訟權發生衝突時，
03 兩者應為一定程度之調整。準此，以侵害隱私權之方式取得
04 之證據是否予以排除，應視證據之取得是否符合比例原則而
05 定，如證據之取得方式非以強暴或脅迫等方式為之，審理對
06 象亦僅限於夫妻雙方，兼或及於與之為相姦行為之第三人，
07 就保護之法益與取得之手段間，尚不違反比例原則，應認該
08 證據具有證據能力。本院審酌被告與郭妃紘間之互動實具有
09 隱密性，衡情原告於察覺後若不即時截圖存證，將陷於難以
10 舉證之困境；且被告並未舉證原告係以廣泛不法竊錄或植入
11 軟體即時轉傳、監控等嚴重侵害郭妃紘人性尊嚴之方式，或
12 以強暴、脅迫方式取得上開LINE對話紀錄截圖，而本件審理
13 所涉及對象又限於原告及與郭妃紘共同為侵權行為之被告，
14 在考量前揭所述此類事件特殊性之前提下，權衡原告之家庭
15 圓滿期待權、配偶身分法益、發現真實與促進訴訟之必要性
16 等，認原告就對話紀錄截圖之取證手段及目的性尚符合比例
17 原則，應具證據能力，而得作為本件證據使用。

18 (二)被告與郭妃紘間發生逾越一般男女交往關係，已不法侵害原
19 告基於配偶關係所生之身分法益，且情節重大：

20 1.按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責
21 任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同，民
22 法第184條第1項定有明文。次按不法侵害他人基於父、母、
23 子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，被害人雖非財
24 產上之損害，亦得請求賠償相當之金額，此觀民法第195條
25 第3項準用同條第1項前段規定自明；又婚姻乃男女雙方以終
26 身共同生活為目的而締結之身分契約，夫妻之一方對於婚姻
27 關係之完整享有人格利益，故於婚姻關係中，當事人間互負
28 有貞操、互守誠信及維持圓滿之權利與義務，此種利益即民
29 法第195條第3項所稱之「基於配偶關係之身分法益」。是侵
30 害配偶關係所生身分法益之行為，並不以通姦行為為限，倘
31 夫妻任一方與他人間存有逾越朋友交遊等一般社交行為之不

01 正常往來，甚而肌膚之親，其行為已逾社會一般通念所能容
02 忍之範圍，已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程
03 度，即足當之。

04 2.原告主張被告與郭妃紘間發生逾越一般男女交往關係，已不
05 法侵害原告基於配偶關係所生之身分法益，且情節重大等
06 情，業據提出被告與郭妃紘之LINE對話紀錄截圖為憑，而被
07 告對於其為原告所提出之LINE對話紀錄截圖中LINE暱稱「劉
08 根源」之人，且該對話紀錄即為其與郭妃紘之對話等事實亦
09 自承在卷（見本院卷第106頁），是原告此部分主張，堪信
10 為真實。依原告所提LINE對話紀錄所示，可知被告明知郭妃
11 紘與原告之婚姻關係仍存續中，郭妃紘為有配偶之人，竟仍
12 與郭妃紘互稱「老公」、「老婆」，並以「我愛你」、「我
13 們下輩子還要做真正的夫妻」、「下輩子我娶你」、「我希
14 望我可以一直陪伴你到老」、「我會夢到你洗澡的情形」、
15 「還有夢見跟你做愛」、「改天來買那個情趣用品」等詞語
16 不斷相互示愛，甚且有親密摟肩合照、談及購買情趣用品等
17 親暱之肢體接觸或互動行為，堪認被告與郭妃紘間已互生情
18 愫，逾越一般朋友間之交往關係，顯已逾社會一般通念所能
19 容忍之範圍，則原告主張被告與郭妃紘於前開期間交往行
20 為，業已侵害其配偶關係之身分法益，堪信為真實；復衡以
21 一般生活上之經驗，被告上開行為，對原告與郭妃紘之婚姻
22 圓滿狀態亦已產生不良影響，則被告上開行為自屬情節重
23 大，原告也因此受有精神之痛苦，故原告依民法第195條第3
24 項之規定，請求非財產上之損害賠償，核屬有據。

25 3.被告雖抗辯原告與郭妃紘早已感情生變，或原告對郭妃紘有
26 家暴行為等情，惟縱被告所述為真，亦應由郭妃紘循其他適
27 當方式解決，於原告與郭妃紘婚姻關係解消前，不影響配偶
28 間互負之忠誠義務，被告亦不得以郭妃紘與原告間婚姻早已
29 破裂為藉口，合理化其與郭妃紘間發展逾越一般朋友往來界
30 限之行為，被告據此抗辯，非有理由；又被告於言詞辯論時
31 辯稱不知郭妃紘有婚姻關係等語，然被告於言詞辯論時亦

01 稱：原告請求沒有理由，因為他們本來就要離婚了等語
02 （見本院卷第105頁），佐以被告與郭妃紘之LINE對話紀錄
03 所示，郭妃紘表示：「你亂說，我家那個人我已經盡量不理
04 他、只是我小孫女偶爾吵著纏著我、也很正常、我也很為
05 難」，被告則以：「現在都已經快5點了你能出來嗎？還是
06 不方便沒有辦法」，可見被告確實知悉郭妃紘仍與原告有婚
07 姻關係，且同住一處，是其前開所辯，實屬推諉之詞，並無
08 可採。

09 4.至於原告主張被告與郭妃紘有發生性行為及訊視裸聊等情，
10 惟並未指出被告與郭妃紘發生性行為之時間、地點及次數，
11 且觀諸被告與郭妃紘之LINE對話中雖曾提及「我現在在脫衣
12 服了」、「你很性感」、「改天來買那個情趣用品」、「夢
13 見跟你做愛」等具有性暗示之對話，縱上開對話令人懷疑2
14 人間或有其他親密之舉，惟亦無法以此認定被告與郭妃紘有
15 實際發生性行為或視訊裸聊，且原告除提出上開LINE對話紀
16 錄外，別無其他舉證，故原告此部分之主張，難認有據。

17 (三)次按非財產上損害之慰撫金數額，究竟若干為適當，應斟酌
18 兩造身分、地位、經濟狀況、加害程度及其他各種情形，俾
19 為審判之依據（最高法院86年度台上字第511號、第3537號
20 判決意旨參照）；又慰撫金之賠償，其核給之標準固與財產
21 上損害之計算不同，然非不可斟酌雙方身分資力與加害程
22 度，核定相當之數額。惟所謂相當，除斟酌雙方身份資力
23 外，尤應兼顧加害程度與其身體、健康影響是否重大以為斷
24 （最高法院51年台上字第223號判決、89年度台上字第1952
25 號判決意旨可資參照）。經查，本院審酌兩造之身份、地
26 位、經歷、經濟狀況（有本院依職權調閱兩造稅務T-Road資
27 訊連結作業之財產、所得清單附於本院卷證物袋內，為維護
28 兩造之隱私、個資，爰不詳予敘述），及本件侵權行為發生
29 之原因、責任歸屬，被告係以故意侵權行為之方式、被告侵
30 權行為時間長短，侵害配偶權之方式，原告因被告前揭侵權
31 行為因此所受精神上痛苦之程度等一切情狀，認原告請求精

01 神慰撫金40萬元尚屬過高，應以10萬元為相當，則原告請求
02 精神慰撫金於10萬元之範圍內，應予准許，逾此範圍則屬無
03 據，不應准許。

04 (四)又給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責
05 任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經
06 其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權
07 人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他
08 相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第1項、
09 第2項定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債
10 權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高
11 者，仍從其約定利率。應付利息之債務，其利率未經約定，
12 亦無法律可據者，週年利率為5%，民法第233條第1項、第2
13 03條亦分別著有明文。本件原告對被告之侵權行為請求權，
14 核屬無確定期限之給付，既經原告起訴而送達訴狀，被告迄
15 未給付，依法當應負遲延責任。是原告請求自起訴狀繕本送
16 達被告之翌日即114年7月11日起（見本院卷第53頁）至清償
17 日止，按週年利率5%計算之法定遲延利息，核無不合，亦
18 應准許。

19 四、綜上所述，原告依據侵權行為之法律關係，請求被告給付10
20 萬元及自114年7月11日起至清償日止，按週年利率5%計算
21 之利息，為有理由，應予准許；逾此部分所為之請求，則無
22 理由，應予駁回。

23 五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所舉證據，經
24 本院審酌結果，核與本件判決結論均無影響，爰不一一論
25 述，附此敘明。

26 六、本件係依民事訴訟法第427條第1項規定適用簡易訴訟程序，
27 並為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，法
28 院應依職權宣告假執行。

29 七、訴訟費用負擔之依據：本件訴訟費用依民事訴訟法第79條規
30 定，並按兩造勝負比例，命由被告負擔25%，餘由原告負
31 擔。

01 中 華 民 國 114 年 11 月 21 日
02 臺灣臺中地方法院臺中簡易庭
03 法 官 江文玉

04 以上為正本係照原本作成。
05 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
06 訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後
07 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，
08 應一併繳納上訴審裁判費。

09 中 華 民 國 114 年 11 月 21 日
10 書記官 張皇清